

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5071837-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: DARIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE MACAÉ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5071837-21.2024.4.02.5101

510014947346 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5071837-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: DARIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE MACAÉ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que denegou a segurança para que fosse incluído no cumprimento do julgado o valor do abono na base de cálculo da gratificação natalina sem a compensação realizada (evento 16, RELVOTO1).

Sustenta o Embargante que o acórdão foi omisso por não ter analisado o argumento de que, no mês de novembro de cada ano, recebe a rubrica "ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT NAT", mas é descontado da parcela extra "CONTR PSS - GRATIF. NATALINA"

Rendimentos	
ABONO DE PERMANÊNCIA EC 41/03	R\$ 498,20
ABONO DE PERMANÊNCIA EC 41/03 GRAT. NAT.	R\$ 498,20
Deduções	
CONT. PLANO SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 498,20
CONTR. PSS – GRATIF. NATALINA	R\$ 498,20

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

No caso dos autos, não logrou o embargante demonstrar a ocorrência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que as questões jurídicas suscitadas foram devidamente enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão do julgado.

Em verdade, aduz o embargante, em sede de embargos, sua insurgência, em face do julgado. Destaco que a decisão se encontra devidamente fundamentada, clara e abrangendo toda a insurgência recursal.

Evidencia-se, portanto, que a embargante pretende a simples modificação do julgado, sem que tenha ocorrido qualquer vício no julgamento. Insurgência esta que deve ser manifestada na via própria, vez que os embargos de declaração não se prestam a este fim.

Desse modo, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O inconformismo da parte embargante com o posicionamento adotado por esta Turma Recursal deve ser dirigido em recurso próprio.

Por fim, destaco que o voto impugnado se manifesta expressamente sobre o mencionado, inclusive citando cálculos reproduzidos no mesmo, efetuados em lide análoga, na qual instrução específica foi efetuada, abaixo deste texto;

"Essa Relatora quando da análise de alguns recursos inominados em face de sentenças ilíquidas que continham impugnação de que o abono já era incluído no cálculo da gratificação natalina, justamente na rubrica ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT NAT., determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial, que apurou, conforme protocolo de cálculos, que a base de cálculo já inclui o valor do abono de permanência, ao menos para os servidores do Poder Executivo Federal.

Em razão das sentenças serem ilíquidas e por não se saber desde quando essa metodologia de cálculo foi adotada, esta Turma tem reconhecido o direito pleiteado, ressaltando, contudo, a possibilidade de cálculo zero quando do cumprimento. Sendo esta, portanto, a hipótese vislumbrada nos autos originários."

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO** no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** aos embargos. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem.